KAPITOLU 69

ORDINANZA LI TIRREGOLA T-TIĠDID TAL-KIRI TA' BINI

Biex tħassar u tagħmel isseħħ mill-ġdid b'emendi l-liġi li tirregola l-Kera ta' Bini.

19 ta' Ġunju, 1931

L-ORDINANZA XXI tal-1931, kif emendata bl-Att III tal-1932; bl-Ordinanzi: V u XX tal-1935, XXIV tal-1937, VIII u XXI tal-1942, XIV tal-1943, XXVIII tal-1947; bl-Atti: IX tal-1954, V tal-1955; bl-Ordinanzi: VI tal-1959, XXV tal-1962; bl-Att XI tal-1962; bl-Avviżi Legali: 4 tal-1963, 46 tal-1965; bl-Atti: XXXII tal-1965, XXXI tal-1966, I tal-1968, I tal-1972, LVIII tal-1974; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Atti: XVI u XXV tal-1979, XIII tal-1983, XIX tal-1993, XXIV u XXXI tal-1995, VI tal-2001, u XXXI tal-2002; bl-Avviż Legali 408 tal-2007; u bl-Atti X tal-2009 V tal-2010 u XXVIII tal-2019, XXIV tal-2021 u IV tal-2022.

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza hu l-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini.

Tifsir. *Emendat: XXIV. 1937.2; V. 1955.2; XVI. 1979.2; V. 2010.21; XXIV.2021.10.*

2. F'din l-Ordinanza, ħlief jekk mill-kuntest ikun jidher xort'oħra -

"il-Bord" u" il-Bord tal-Kera" jfissru l-Bord li jirregola l-kera mwaqqaf taħt l-artikolu 16;

"fond" tfisser bini;

"ħanut" tfisser fond mikri prinċipalment għall-bejgħ ta' oġġetti jew merkanzija, bl-ingrossa jew bl-imnut, posta s-suq, maħżen u fond b'liċenza għall-bejgħ ta' mbejjed u spirti jew ħwejjeġ ta' ikel jew ta' xorb, sala ta' ċine jew fond ieħor prinċipalment użat għal xi arti jew sengħa jew bħala każin;

"każin" tfisser kull każin reġistrat bħala hekk fl-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija skont id-disposizzjonijiet xierqa tal-liġi;

"kerrej" tfisser ukoll:

(*a*) fil-każ ta' dar ta' abitazzjoni:

(i) dik il-persuna li tkun ġiet rikonoxxuta bħala l-kerrej skont xi liġi validament fis-seħħ qabel l-1 ta' Ġunju 2021;

(ii) l-armla jew l-armel tal-kerrej:

Iżda l-armla jew l-armel m'għandu l-ebda jedd li jiġi kkunsidrat kerrej jekk dan ma kienx joqgħod fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li, fil-każ ta' dan is-subparagrafu ma jkunx baqa' jgħix mal-kerrej sad-data ta' mewtu;

(iii) l-aħwa tal-kerrej li jkunu komplew il-kirja *in solidum* flimkien miegħu:

Iżda l-aħwa m'għandhom l-ebda jedd li jiġu

kkunsidrati bħala kerrejja jekk dawn ma kenux joqogħdu fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li, fil-każ ta' dan is-subparagrafu ma jkunux baqgħu jgħixu mal-kerrej sad-data ta' mewtu:

Att Nru XXIV tal-2021

Iżda wara d-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2021 dwar ir-Riforma tal-Kirjiet Residenzjali Kontrollati, l-ebda persuna li ma tkunx għadha ġiet rikonoxxuta bħala kerrej ta' dar ta' abitazzjoni sa dik id-data ma għandha tikkwalifika bħala kerrej ta' dar ta' abitazzjoni abbażi ta' din it-tifsira, ħlief għal dawk li jikkwalifikaw skont is-subparagrafi (ii) u (iii):

Iżda wkoll persuni li ma jikkwalifikawx taħt is-subparagrafi (i), (ii) u (iii), u li kienu joqogħdu fid-dar ta' abitazzjoni għal erbgħa (4) mill-aħħar ħames (5) snin qabel l-1 ta' Ġunju, 2008 u li baqgħu jgħixu mal-kerrej sad-data ta' mewtu għandhom ikomplu jokkupaw id-dar ta' abitazzjoni għal perjodu ta' ħames (5) snin mid-data tal-mewt tal-kerrej, u fit-tmiem ta' dak il-perjodu għandhom jivvakaw l-imsemmija dar ta' abitazzjoni. Il-kumpens għall-okkupazzjoni tad-dar ta' abitazzjoni li għandu jkun pagabbli lis-sid matul il-perjodu msemmi hawn qabel għandu jkun daqs l-ogħla ammont ta' kera li seta' kien pagabbli mill-kerrej:

Iżda wkoll wara l-mewt tal-kerrej sid il-kera jista' jippreżenta rikors skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4A u jekk dawn il-persuni li ma jikkwalifikawx taħt is-subparagrafi (i), (ii) u (iii) ma jissodisfawx il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jagħti deċiżjoni skont is-subartikolu (4) tal-artikolu 4A;

(*b*) fil-każ ta' ħanut, fejn il-kerrej ma jħallix warajh armla jew armel, dawk il-persuni li jkunu jiġu mill-kerrej mid-demm jew bi żwieġ sal-grad ta' kuġin inklużivament, basta li f'dan l-aħħar każ dawn il-persuni jkunu l-werrieta tal-kerrej;

(*ċ*) fil-każ ta' każin, il-persuna jew persuni li minn żmien għal żmien jieħdu f'idejhom it-tmexxija jew id-direzzjoni tiegħu,

li tinkludi kwalunkwe subkonduttur fir-rapporti mal-kerrej;;

"kiri" tfisser ukoll sullokazzjoni;

"tagħti b'kiri" tfisser ukoll tissulloka.

3. Sid il-kera ta' xi fond ma jistax, meta jagħlaq iż-żmien tal-kiri (sew jekk dan iż-żmien ikun skont il-ftehim, legali, skont l-użu jew imnissel mid-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza), jirrifjuta li jġedded il-kiri jew li jgħolli l-kera jew li jagħmel kondizzjonijiet ġodda għat-tiġdid tal-kiri mingħajr il-permess tal-Bord.

Sid il-kera ma jistax jirrifjuta iġedded il-kiri jew igħolli l-kera mingħajr il-permess tal-Bord. *Emendat: XXVIII. 1947.1A; XVI. 1979.3.*

4. Il-Bord għandu jagħti l-permess hawn fuq imsemmi:

(*a*) jekk sid il-kera huwa obbligat jagħmel jew għandu raġuni tajba biex jagħmel tibdil jew xogħlijiet li mhumiex tiswijiet ordinarji;

(*b*) jekk il-kera ġdid stabbilit skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza ma jkunx iżjed minn tnejn fil-mija (2%) fis-sena tal-valur liberu u frank tal-fond fuq is-suq miftuħ.

Il-Bord jista' jippermetti l-għoli fil-kera eċċ. *Emendat: XIV. 1943.2; XIX. 1993.2; XXIV.2021.11.*

4A. (1) Meta persuna tkun qiegħda tokkupa dar ta' abitazzjoni abbażi ta' kirja li tkun bdiet qabel l-1 ta' Ġunju, 1995 permezz tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom, kemm-il darba jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija artikoli ta' din l-Ordinanza, japplikaw fir-rigward ta' dak il-kera mill-1 ta' Ġunju, 2021 minkejja d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija artikoli ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra.

Kontinwazzjoni tal-kirja ta' dar ta' abitazzjoni. *Miżjuda: XXIV.2021.12.*

(2) Sid il-kera għandu jkun intitolat jippreżenta rikors quddiem il-Bord fejn jitlob li l-kera jiġi rivedut għal ammont li ma jeċċedix it-tnejn fil-mija (2%) fis-sena tal-valur liberu u frank fis-suq miftuħ tad-dar ta' abitazzjoni fl-1 ta' Jannar tas-sena li matulha jiġi preżentat ir-rikors u sabiex jiġu stabbiliti kondizzjonijiet ġodda fir-rigward tal-kera.

(3) (*a*) Meta t-talba ssir minn sid il-kera skont is-subartikolu (2) u l-fond mikri jkun dar ta' abitazzjoni, l-Awtorità tad-Djar għandha tiġi notifikata bir-rikors u għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa bis-sħiħ bħala intervenuta fil-proċedimenti;

(*b*) il-kerrej għandu jkun fi kwalunkwe każ intitolat għall-benefiċċju tal-għajnuna legali mill-Awtorità tad-Djar fi proċedimenti preżentati skont dan l-artikolu:

Iżda dan m'għandux ikun ta' preġudizzju għad-dritt ta' sid il-kera li għandu jkun intitolat għall-benefiċċju tal-għajnuna legali mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali fi proċedimenti preżentati skont dan l-artikolu jekk ma jkunx impjegat full-time bi qligħ;

L.S. 16.11.

(ċ) fl-istadju inizjali tal-proċeduri l-Bord għandu jwettaq it-test tal-mezzi tal-kerrej, li għandu jkun ibbażat fuq it-test tal-mezzi stabbilit fir-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja (Kriterji ta' Test tal-Mezzi), maħruġa taħt l-artikolu 1622A tal-Kodiċi Ċivili u kwalunkwe regolamenti li jistgħu minn żmien għal żmien jissostitwuhom. It-test tal-mezzi għandu jkun ibbażat fuq id-dħul tal-kerrej bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru tas-sena li tipprećedi s-sena li fiha jkunu nbdew il-proċeduri u fuq il-kapital tal-kerrej fil-31 ta' Diċembru tal-imsemmija sena. It-test tal-mezzi għandu jitmexxa b'referenza partikolari, *inter alia,* għar-regolamenti 4 sa 8 tar-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja (Kriterji ta' Test tal-Mezzi) li għandhom japplikaw *mutatis mutandis*:

Kap. 16.

L.S. 16.11.

Iżda meta s-sid ikollu s-suspett li l-kerrej seta' ttrasferixxa l-proprjetà tiegħu, kemm mobbli jew immobbli, bi skop li jostor dawn l-assi, hu għandu l-jedd li jitlob li t-test tal-mezzi fuq il-kapital għandu jmur lura għall-1 ta' Jannar, 2021 jew skont is-subregolament (5) tar-regolament 4 tar-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja (Kriterji ta' Test tal-Mezzi), skont liema data tiġi l-ewwel, u meta l-kerrej jinstab li jkun iddispona minn dawn l-assi b'intenzjoni qarrieqa, il-Bord għandu xorta waħda jeħodhom inkonsiderazzjoni fit-test tal-mezzi tiegħu.

L.S. 16.11.

L.S. 16.11.

(4) Fejn il-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu, wara li jkun sema' kwalunkwe evidenza u sottomissjonijiet imressqa mill-partijiet, jagħti deċiżjoni li tippermetti lill-kerrej żmien ta' sentejn (2) sabiex id-dar ta' abitazzjoni tiġi vakata. Il-kumpens pagabbli lil sid il-kera għall-okkupazzjoni tad-dar ta' abitazzjoni matul l-imsemmi perjodu għandu jiġi determinat mill-Bord skont il-każ.

(5) Fejn il-kerrej jissodisfa l-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jipproċedi skont is-subartikoli segwenti.

(6) Il-Bord, fi kwalukwe każ, wara li jkun sema' lill-partijiet sommarjament u eżamina kwalunkwe evidenza li huwa jqis relevanti, jista' wkoll jordna l-ħlas ta' żieda fl-ammont tal-kera waqt il-pendenza tas-smigħ ta' rikors preżentat skont is-subartikolu (1).

(7) Meta jiġi stabbilit ammont ta' kera skont is-subartikolu (2) dak il-kera jista' jiżdied skont ir-regolamenti ppubblikati minn żmien għal żmien mill-Ministru responsabbli mill-akkomodazzjoni:

Iżda t-talba ta' din iż-żieda m'għandhiex tkun ta' ħsara għad-dritt ta' sid il-kera li jitlob ir-reviżjoni tal-kera skont is-subartikolu (2), wara perjodu ta' sitt (6) snin minn meta jkun ġie stabbilit il-kera l-ġdid skont l-istess subartikolu (2), sakemm ma jintlaħaqx ftehim bejn il-partijiet.

(8) Sid il-kera jista', f'każ li jinbidlu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-kerrej, jippreżenta mill-ġdid rikors quddiem il-Bord fejn jitlob li jerġa' jitwettaq it-test tal-mezzi tal-kerrej, skont il-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (3) u jekk il-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi, il-Bord għandu jiddeċiedi l-każ skont is-subartikolu (4).

(9) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każijiet fejn teżisti komunjoni tal-beni fuq id-dar ta' abitazzjoni u l-kerrej huwa komproprjetarju tal-istess dar ta' abitazzjoni. Meta dan ikun il-każ il-Bord għandu jikkunsidra s-sehem tal-kerrej fid-dar ta' abitazzjoni mikri u jnaqqas kwalunkwe parti mill-ammont ta' kera ġdid pagabbli minnu lil-komproprjetarji l-oħra proporzjonalment.

Żieda ta' kera.

5. (1) Fil-każ imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) tal-aħħar artikolu qabel dan, il-Bord jagħti l-permess għal dak il-għoli fil-kera li jidhirlu xieraq, skont il-vantaġġi li jkun hemm b'dak it-tibdil jew b'dawk ix-xogħlijiet.

(2) Dan il-għoli tal-kera jibda mid-data li t-tibdil jew ix-xogħlijiet jitlestew.

Meta jingħata l-permess lil sid il-kera li jgħolli l-kera.

6. (1) Meta jingħata permess lil sid il-kera li jgħolli l-kera jew li jagħmel kondizzjonijiet ġodda, il-kerrej għandu, fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-deċizjoni tal-Bord, jaċċetta jew jirrifjuta l-kondizzjonijiet magħmula mill-Bord; f'dan l-aħħar każ, il-kerrej għandu jħalli battal il-fond fiż-żmien li jiġi stabbilit mill-Bord u jibqa' jħallas il-kera għaż-żmien li jdum fih wara li jagħlaq iż-żmien tal-kiri bir-rata miżjuda kif mogħtija mill-Bord.

(2) Il-kerrej jitqies li aċċetta dawk il-kondizzjonijiet jekk fil-ħmistax-il ġurnata hawn fuq imsemmija ma jiddikjarax il-kuntrarju bil-mezz ta' ittra uffiċjali.

Għoli ta' kera minħabba benefikati fil-fond.

7. (1) Kemm-il darba sid il-kera jkun irid iżid il-valur tal-fond b'xogħlijiet jew tibdil li jsiru fit-tmiem tal-kiri, huwa għandu jitlob permess lill-Bord għaldaqshekk.

(2) Jekk it-talba tiġi milqugħa, il-Bord jagħti permess għall-għoli tal-kera billi jieħu qies tal-ispiża u tal-importanza ta' dawk il-benefikati.

(3) Il-għoli tal-kera jibda minn dak in-nhar li jitlestew ix-xogħlijiet.

Talba ta' sid il-kera biex jieħu lura l-pussess tal-fond.

8. (1) Meta sid il-kera jkun irid jieħu lura l-pussess tal-fond fit-tmiem tal-kiri, huwa għandu jitlob permess lill-Bord għaldaqshekk.

(2) Id-disposizzjoni ta' dan l-artikolu ma tgħoddx għall-fondi li huma tal-Gvern jew amministrati minnu.

Każijiet li fihom it-talba għall-pussess lura tal-fond tista' tiġi milqugħa.
Emendat: XXI. 1942.2; XXVIII. 1947.2; XXIV.2021.13.

9. Il-Bord jagħti l-permess imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan f'dawn il-każijiet:

(*a*) jekk il-kerrej, fil-kors tal-kiri ta' qabel, ma jkunx ħallas puntwalment il-kera li kellu jagħti, jew ikun għamel ħsara ħafna fil-fond, jew xort'oħra ma jkunx esegwixxi l-kondizzjonijiet tal-kiri, jew ikun uża l-fond xort'oħra milli għall-iskop li l-fond ikun ġie lilu mogħti b'kiri, jew ikun issulloka l-fond jew ittrasferixxa l-kiri mingħajr il-kunsens espress ta' sid il-kera.

Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu:

(i) il-kerrej jitqies li jkun naqas milli jkun puntwali fil-ħlas tal-kera jekk dwar kull waħda minn żewġ skadenzi jew iżjed ma jkunx ħallas il-kera fi żmien ħmistax-il jum minn dak in-nhar illi sid il-kera jitolbu l-ħlas;

(ii) kull sullokazzjoni ta' sehem biss mill-fond, magħmula fit-13 ta' Lulju, 1945, jew wara dak il-jum, għall-użu tas-sehem sullokat xort'oħra milli bħala ħanut meta l-kerrej jew xi ħaddieħor mill-familja tiegħu jibqa' jgħammar fil-fdal tal-fond, ma titqiesx li hija sullokazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu;

(iii) kull sullokazzjoni jew ċessjoni ta' kirja ta' xi fond, magħdud ħanut, magħmula f'kull żmien bejn l-10 ta' Ġunju, 1940, u t-13 ta' Lulju, 1945, magħdudin dawk il-jumejn, ma titqiesx raġuni tajba għall-għoti tal-permess imsemmi fl-artikolu 8;

(*b*) jekk sid il-kera jkun irid id-dar ta' abitazzjoni għal skop ta' abitazzjoni tiegħu nnifsu jew għal ta' kwalunkwe mill-axxendenti jew dixxendenti tiegħu, kemm jekk mid-demm jew bi żwieġ, u l-Bord ikun sodisfatt illi l-kerrej għandu dar oħra fejn joqgħod, b'titolu ta' proprjetà, li tkun raġonevolment tgħodd għall-mezzi tal-kerrej u tal-familja tiegħu għal dak li hu daqs u stat ta' manutenzjoni, u li tkun qrib għax-xogħol tiegħu (jekk ikun jaħdem):

Iżda l-Bord għandu jikkonsidra wkoll proprjetajiet tal-kerrej li għalkemm ikunu fil-pussess jew detenzjoni ta' terzi, il-kerrej ikun jista' jirriprendi l-pussess tagħhom fil-qrib:

Iżda wkoll il-Bord għandu jikkonsidra wkoll proprjetajiet li l-użu tagħhom ikun konċess lil terzi taħt kwalunkwe titolu ieħor inkluż kirja bl-iskop qarrieqi li jevadi l-effetti ta' dan l-artikolu:

Iżda wkoll dan l-artikolu m'għandux japplika f'każ li l-kerrej ikollu ħamsa u sittin (65) sena jew aktar:

Iżda wkoll dan l-artikolu m'għandux ikun ta' preġudizzju għad-drittijiet ta' sid il-kera li jottjeni t-terminazzjoni tal-kirja f'każ li l-kerrej ma jissodisfax il-kriterji tad-dħul u

tal-kapital tat-test tal-mezzi msemmija taħt l-artikolu 4A..

10. Bla ħsara tad-disposizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, kull jedd ta' preferenza mogħti mill-Kodiċi Ċivili fil-każ ta' tiġdid ta' kiri ta' xi fond jibqa', fir-rapporti mal-kerrej, sospiż sakemm iddum isseħħ din l-Ordinanza.

Il-jedd ta' preferenza mogħti mill-Kodiċi Ċivili jitqies sospiż.
Emendat: XXVIII. 1947.2A.
Kap. 16.

11. Fil-każ li sid il-kera jieħu lura l-pussess tal-fond, taħt id-disposizzjonijiet tal-artikolu 9(*b*) u jiġi ppruvat li kien hemm wiri ta' ħaġa b'oħra jew qerq, sid il-kera jkun obbligat iħallas, lill-kerrej li jkun ħalla l-fond, minflok id-danni, penali ta' mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000) li tiġi stabbilita mill-Bord.

Piena fil-każ ta' wiri ta' ħaġa b'oħra jew ta' qerq.
Emendat: A.L. 408 tal-2007; XXIV.2021.14.

12. Jekk il-fond ikun ħanut, sid il-kera ma jistax jieħu lura l-pussess tiegħu fiż-żmien li din l-Ordinanza tkun isseħħ, ħlief fil-każ imsemmi fl-artikolu 9(*a*) jew jekk il-fond ikun tal-Gvern jew amministrat minnu jew ikun xort'oħra meħtieġ mill-Gvern għal skop ta' utilità pubblika.

Biex jittieħed lura l-pussess ta' ħanut.

13. (1) Meta sid il-kera jkun irid il-fond għalih jew għal axxendenti jew dixxendenti tiegħu, sew mid-demm jew bi żwieġ, jew għal ħuh jew għal oħtu jew għal tifel adottiv tiegħu, u l-Bord ta l-permess meħtieġ, il-Bord għandu jagħti lill-kerrej żmien xieraq sabiex joħroġ mill-fond, skont ma jkunu ċ-ċirkostanzi tal-każ.

(2) Iż-żmien hawn fuq imsemmi huwa favur il-kerrej illi jista' f'kull żmien f'dak il-perijodu joħroġ mill-fond u jitlob lura dik il-parti tal-kera li tikkorrispondi għall-parti taż-żmien imġedded li ikun għad ma għalaqx.

Lill-kerrej għandu jingħata żmien biex iħalli l-fond meta sid il-kera ikun irid il-fond għalih, eċċ.
Emendat: XXI. 1942.3.

14. *Imħassar bl-Att XXIV.2021.15.*

Sid il-kera li jrid jgħolli l-kera jew jagħmel kondizzjonijiet ġodda għandu jagħmel rikors lill-Bord.
Emendat: XXVIII. 1947.2B; A.L. 408 tal-2007.

15. Pattijiet li jorbtu lill-kerrej għal kondizzjonijiet li huma ferm anqas vantaġġjużi minn dawk mogħtija f'din l-Ordinanza, sew jekk dawn il-pattijiet ikunu ġew miftiehma qabel l-1 ta' Ġunju, 2021 jew wara, għandhom jitqiesu nulli u mingħajr effett.

Pattijiet li huma ferm anqas vantaġġjużi għal kerrej.
Emendat: XXVIII. 1947.3; Sostitwit: XXIV.2021.16.

Kif hu magħmul il-Bord.
Emendat: III. 1932.1; V. 1935.2; XIV. 1943.3; I. 1968.2; A.L. 148 tal-1975. Sostitwit: XVI. 1979.4. Emendat: XXV. 1979.2. Sostitwit: XIX. 1993.2. Emendat: X. 2009.38; XXVIII.2019.45.
Kap. 16.

16. (1) Għandu jkun hemm Bord li jkun magħruf bħala l-Bord li jirregola l-Kera.

(2) Il-Bord ikun magħmul minn *chairman* li jinħatar mill-President ta' Malta minn fost l-imħallfin u l-maġistrati.

(3) Il-President ta' Malta jista' jaħtar diversi mħallfin jew maġistrati biex joqogħdu fil-Bord, iżda għandu joqgħod imħallef jew maġistrat wieħed biss f'kull każ partikolari.

(4) Minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, il-Bord għandu wkoll jiddeċiedi l-materji kollha li jolqtu kirjiet ta' fondi urbani li jinkludu fondi residenzjali kif ukoll fondi kummerċjali u dan għat-termini ta' Titolu IX tat-Taqsima II tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Ċivili, Fuq il-Kuntratti tal-Kiri, inklużi kawżi dwar okkupazzjoni ta' fondi urbani fejn il-kirjiet ikunu ntemmu wara t-terminazzjoni ta' kirja u kwalunkwe ħsara li tirriżulta matul dan il-perjodu ta' okkupazzjoni:

Iżda kwistjonijiet dwar il-validità ta' kuntratt ta' kirja, għandhom jiġu mistħarrġa mill-qrati ta' ġuriżdizzjoni ċivili, b'dan illi kull kwistjoni oħra in segwitu għad-determinazzjoni ta' tali kwistjonijiet dwar validità għandha tkun fil-kompetenza tal-Bord tal-Kera.

Il-Bord tal-Kera għandu wkoll kompetenza li jiddeċiedi talbiet relatati ma' manutenzjoni, tiswijiet, difetti u ħsarat tal-fond inklużi dawk moħbija, ħsarat jew miljoramenti, ammonti pendenti dwar dawl u ilma u kwalunkwe ammonti depożitati bħala garanzija mill-inkwilin, fejn dawn it-talbiet jiġu inklużi ma' talbiet jew eċċezzjonijiet oħra magħmula quddiem il-Bord, li fuqhom il-Panel ta' Arbitraġġ ma għandux ġuriżdizzjoni.

Setgħat tal-Bord.
Miżjud: X. 2009.38. Emendat: XXVIII.2019.45.

16A.(1)(*a*) Dawk il-kawżi li kienu quddiem il-Bord tal-Kera, meta t-talba tkun biss għat-tkeċċija ta' persuna mill-kirja jew sub-kirja ta' xi fond urban, dar ta' abitazzjoni jew fond kummerċjali, sew jekk ikun hemm jew ma jkunx hemm talba għal kera jew xi korrispettiv ieħor dovut jew bħala danni għal xi kumpens, sad-data taċ-ċediment tal-fond, ir-rikorrent ikun jista' jitlob fir-rikors ġuramentat li l-Bord jiddeċiedi li jilqa' t-talba tiegħu, mingħajr ma jgħaddi għas-smigħ tal-kawża:

Iżda fejn it-talba għall-iżgumbrament issir b'talba għall-kera jew b'kull kunsiderazzjoni oħra dovuta jew danni għal kwalunkwe kumpens, il-Bord tal-Kera għandu jiddeċiedi t-talba għall-iżgumbrament fl-ewwel smigħ qabel ma jiddeċiedi kwalunkwe talba oħra magħmula mill-applikant:

Iżda r-rikorrent għandu jiddikjara, fir-rikors ġuramentat tiegħu, li safejn jaf hu l-intimat ma għandux difiża x'jagħti kontra t-talba:

Iżda wkoll ir-rikorrent għandu wkoll jippreżenta flimkien mar-rikors dikjarazzjoni ġuramentata li jkun fiha l-fatti li jirrigwardaw it-talba, u li jkunu jikkonfermaw li huwa jaf b'dawk il-fatti. Ir-rikorrent

jista' wkoll jippreżenta flimkien mar-rikors tiegħu, affidavit li jsir minn terza persuna jew terzi li fih jiġu konfermati l-fatti li jkollhom x'jaqsmu mat-talba.

(*b*) Fil-każijiet li hemm provdut dwarhom f'dan l-artikolu, id-dikjarazzjoni ġuramentata għandha ssir bil-miktub skont il-formola preskritta u għandu jkun fiha ordni lill-intimat biex jidher quddiem il-Bord fil-ġurnata u l-ħin imsemmija.

(*ċ*) Fil-każijiet li hemm provdut dwarhom f'dan l-artikolu, id-dikjarazzjoni ġuramentata għandha tindika wkoll b'mod ċar li l-proċeduri li jkunu qegħdin isiru jkunu proċeduri sommarji speċjali li fihom is-sentenza għandha tingħata fl-ewwel dehra fil-kawża jekk l-intimat ikun kontumaċi f'dik is-seduta jew inkella jekk huwa jonqos milli juri f'dik is-seduta li jkollu difiża li tiswa u li jista' jagħmel sabiex jikkontesta t-talbiet tar-rikorrenti.

Notifika tal-intimat.

(2) L-intimat għandu jiġi notifikat b'kopja tar-rikors u tad-dikjarazzjoni ġuramentata.

Żmien għan-notifika tar-rikors.

(3) Fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu (1), ir-rikors ġuramentat għandu jiġi notifikat lill-intimat mingħajr ebda dewmien; u huwa għandu jkun ordnat jidher mhux iżjed kmieni minn ħmistax-il ġurnata u mhux iżjed tard minn tletin ġurnata mid-data tan-notifika:

Iżda fil-każ ta' nuqqas ta' osservanza tad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-Bord m'għandux iwaqqaf is-smigħ bi proċedura sommarja speċjali imma għandu jagħti dawk l-ordnijiet li jista' jqis li jkunu adatti biex ma jiġux preġudikati d-drittijiet tal-partijiet.

Kif issir in-notifika.

(4) Ir-rikors ġuramentat u kull ordni msemmi fis-subartikoli (2) u (3) għandhom jiġu notifikati permezz ta' marixxall tal-Qorti wara l-ħin ġudizzjarju.

Smigħ waqt proċeduri sommarji speċjali.

(5) (*a*) Jekk l-intimat jonqos milli jidher meta jinstema' r-rikors ġuramentat, jew inkella jekk jidher u ma jikkontestax il-proċedimenti li r-rikorrent ikun beda, għal raġuni ta' irregolarità jew inapplikabilità, jew, wara li jkun għamel eċċezzjoni bħal dik bla ebda suċċess, ma jkunx jissodisfa, bix-xhieda ġuramentata tiegħu, jew xort'oħra, lill-Bord li jkollu difiża *prima facie*, fid-dritt jew fil-fatt, għall-kawża fuq il-mertu, jew xort'oħra jiżvela dawk il-fatti jew punti ta' liġi li jistgħu jitqiesu li jkunu suffiċjenti biex jintitolawh jiddefendi l-kawża, il-Bord għandu minnufih jgħaddi biex jagħti sentenza, fejn jilqa' t-talba tar-rikorrent. L-intimat jista' jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu biex jikkontesta l-proċediment li jkun beda r-rikorrent minabba f'irregolarità jew inapplikabilità permezz ta' nota li għandha tiġi ppreżentata fir-reġistru tal-Bord jew matul is-smigħ.

(*b*) Jekk l-intimat jikkontesta b'suċċess il-proċediment minħabba f'irregolarità, jew inapplikabilità, jew jekk

jissodisfa lill-Bord li jkollu difiża *prima facie* għall-kawża, jew jiżvela dawk il-fatti jew punti ta' liġi li jistgħu jitqiesu li jkunu suffiċjenti biex jintitolawh jiddefendi l-kawża, huwa għandu jitħalla jiddefendi l-kawża u jippreżenta risposta fi żmien għoxrin ġurnata mid-data tal-ordni msemmija fil-paragrafu (*d*).

(*ċ*) Meta l-intimat jitħalla jagħmel id-difiża tiegħu, il-kawża għandha tiġi trattata u deċiża, fuq l-istess atti, waqt il-proċeduri ordinarji provduti taħt din l-Ordinanza.

(*d*) L-ordni li tkun tippermetti li ssir id-difiża għandha ssir bil-fomm, u din għandha tiġi reġistrata fl-inkartament tal-proċedimenti.

Il-Bord ma għandux jiddetermina kawżi relattivi għal kirjiet li mhumiex irreġistrati. Kap. 604. Kap. 604.

16B. Il-Bord ma għandux jittratta ma' kwalunkwe talba magħmula minn xi waħda mill-partijiet fil-kirja, jekk il-ftehim, ikkuntrattat wara d-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati, mhux reġistrat skont l-artikolu 4 tal-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati:

Kap. 604.

Kap. 604.

Iżda l-Bord ma għandux ikollu ġuriżdizzjoni biex jiddetermina kwalunkwe talba magħmula minn xi waħda mill-partijiet għal kirja li tkun saret wara l-1 ta' Ġunju, 1995, imma qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati, li jiġġedded jew jiġi estiż lil hinn mill-1 ta' Jannar, 2021, u li mhux reġistrat skont l-artikolu 5 tal-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati.

Ħatra ta' Lista ta' Arkitetti u Inġinieri Ċivili. *Sostitwit: XIV. 1943.4. Emendat: A.L. 46 ta' 1965; LVIII. 1974.68; XVI. 1979.5. Sostitwit: XIX. 1993.2.* Kap. 44.

17. Il-President ta' Malta għandu jaħtar ukoll Lista ta' Arkitetti u Inġinieri Ċivili minn fost persuni li jkollhom il-*warrant* biex jaħdmu ta' Arkitett u Inġinier Ċivili skont id-disposizzjonjiet tal-Ordinanza dwar l-Arkitetti u jkunu ilhom fil-prattika ta' dik il-professjoni għal mhux inqas minn seba' snin.

Ġurament li jittieħed mill-membri tal-Lista. *Sostitwit: XVI. 1979.6; XIX. 1993.2.*

18. (1) Il-membri tal-Lista ma għandhomx jibdew iwettqu d-dmirijiet tal-kariga tagħhom sakemm ma jkunux ħadu ġurament quddiem iċ-*chairman* li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom taħt din l-Ordinanza bil-ħaqq u skont il-liġi.

(2) Il-membri tal-Lista jistgħu jinħatru għal żmien sentejn u jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid.

Il-membri tal-Bord jistgħu jastjenu ruħhom jew jiġu rikużati bil-mod li jingħad fil-Kodiċi ta' Organizzazzioni u Proċedura Ċivili. *Emendat: XIX. 1993.2.* Kap. 12.

19. (1) Iċ-*chairman* jew kull membru ieħor tal-Lista jista' jastjeni ruħu jew jiġi rikużat mill-partijiet fil-kawża, għar-raġunijiet imsemmijin fl-artikolu 734 tal-Kodiċi ta' Organizzazzioni u Proċedura Ċivili.

(2) Kull kwistjoni dwar raġunijiet ta' astensjoni jew ta' rikuża, għandha tiġi deċiża miċ-*chairman* tal-Bord.

20. (1) Il-Bord għandu l-istess setgħat mogħtija mill-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

Setgħat tal-Bord. *Emendat: A.L. 148 tal-1975.* Kap. 12.

(2) L-esekuzzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord bil-mod stabbilit fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili tmiss lill-istess Bord.

21. Kull mandat jew ordni maħruġ mill-Bord għandu jkun iffirmat miċ-*chairman* u ċċertifikat mir-Reġistratur jew mill-Iskrivan tal-Bord.

L-ordnijiet jiġu ffirmati miċ-*chairman*.

22. Ir-Reġistru tal-Qrati Superjuri f'Malta, jew ir-Reġistru tal-Qrati tal-Maġistrati f'Għawdex, skont il-każ, huwa r-Reġistru tal-Bord u hemm jiġu ddepożitati l-proċessi tal-Bord.

Reġistru tal-Bord.

23. (1) Kull meta jkun hemm kwistjoni quddiem il-Bord li tkun teħtieġ l-istima ta' xi fond jew kull fehma teknika oħra dwar każ li jkun qed jittratta l-Bord, iċ-*chairman* għandu jassenja tnejn mill-membri li jinsabu fuq il-Lista sabiex jeżaminaw il-fond relattiv, jew sabiex jaraw dik il-parti tal-proċess li jkollha x'taqsam mal-kwistjoni li dwarha tinħtieġ il-fehma teknika; u dawk iż-żewġ membri għandhom jippreżentaw ir-rapport tagħhom liċ-*chairman* waqt is-seduta jew jippreżentaw dak ir-rapport fir-reġistru tal-Bord hekk kif iċ-*chairman* jista' jordna:

Rapporti minn membri tal-Lista lill-Bord. *Sostitwit: XIX. 1993.2. Emendat: IV.2022.3.*

Iżda fejn l-istima ta' xi fond jew kull opinjoni teknika oħra rigward il-fond hija meħtieġa quddiem il-bord u fejn:

(i) jirriżulta li l-istima jew opinjoni teknika oħra fir-rigward tal-istess fond ingħatat quddiem qorti minn Perit jew Inġinier Ċivili maħtur minn dik il-qorti bil-qbil tas-sid il-kera u l-kerrej li kienu partijiet fl-imsemmi każ qabel il-qorti u li huma wkoll partijiet fil-każ quddiem il-bord; u

(ii) l-imsemmija stima jew opinjoni teknika oħra ġiet ikkonfermata f'sentenza finali ta' qorti,

iċ-*chairman* jista', wara li jisma' lill-partijiet, jiddeċiedi li jistrieħ fuq l-imsemmija stima jew opinjoni teknika sa fejn jidhirlu xieraq minflok jassenja żewġ (2) membri tal-Lista sabiex jeżaminaw il-fond skont dan l-artikolu:

Iżda wkoll iċ-*chairman* jista', minflok ma jassenja żewġ (2) membri tal-Lista kif imsemmi qabel, jiddeċiedi wkoll li jistrieħ fuq kwalunkwe stima jew opinjoni teknika oħra fejn il-partijiet kollha fil-każ jaqblu.

(2) Iċ-*chairman* jista' wkoll jeħtieġ il-membri li jinsabu fuq il-Lista li jiġu assenjati għal xi każ li jattendu għas-seduta tal-Bord meta dak il-każ ikun qiegħed jinstema' mill-Bord jekk l-imsemmija membri jeħtieġu tagħrif iktar mill-partijiet jew jeħtieġu jinstemgħu xi xhieda partikolari.

(3) Iċ-*chairman* ikun biss obbligat li joqgħod fuq ir-rapporti tal-membri li jinsabu fuq il-Lista kull meta r-rapporti taż-żewġ membri li jinsabu fuq il-Lista f'xi każ partikolari jkunu unanimi;

meta dawk iż-żewġ membri ma jkunux unanimi, iċ-*chairman* għandu fuq il-bażi tar-rapporti magħmulin miż-żewġ membri, jiddeċiedi l-kwistjoni hu nnifsu.

Id-deċiżjoni tal-Bord tingħata bil-miftuħ.
Emendat: XXIV. 1937.3; VIII. 1942.2; IX. 1954.2; XI. 1962.2; A.L. 148 tal-1975; XVI. 1979.7; XIX. 1993.2; XXXI. 2002.258.

24. (1) Id-deċiżjonijiet tal-Bord jingħataw miċ-*chairman* fil-qorti bil-miftuħ u ma hemmx appell minnifom ħlief -

(*a*) fil-każ ta' rikorsi skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 8; u

(*b*) f'każijiet oħra, fuq punt ta' liġi maqtugħ mill-Bord.

Appell minnha.
Kap. 12.

(2) L-appell jinġieb quddiem il-Qorti tal-Appell kif kostitwit skont l-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili b'rikors, fi żmien għoxrin ġurnata mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-Bord tkun ingħatat.

X'għandu ikun fih ir-rikors.

25. (1) Ir-rikors magħmul minn sid il-kera għall-permess biex igħolli l-kera jew biex jagħmel kondizzjonijiet ġodda għandu jsir skont il-Formula A tal-Iskeda li hawn ma' din l-Ordinanza u għandu jkun fih talba għall-permess sabiex igħolli l-kera jew sabiex jagħmel kondizzjonijiet ġodda, fil-waqt li jagħti r-raġunijiet ta' dik it-talba, u jsemmi l-kera u l-kondizzjonijiet tal-kiri li jkun miexi.

(2) Ir-rikors sabiex jittieħed lura l-pussess ta' fond fit-tmiem tal-kiri għandu jsir skont il-Formula B tal-Iskeda li hawn ma' din l-Ordinanza u għandu jagħti r-raġuni li fuqha tkun bażata t-talba.

Rikorsi li għandhom isiru skont il-Formuli li hawn ma' din l-Ordinanza.

26. Ir-rikors tal-kerrej taħt id-disposizzjonijiet tal-artikolu 14(2) għandhom isiru skont il-Formula Ċ tal-Iskeda li hawn ma' din l-Ordinanza.

M'hemmx nullità jekk jiġu wżati formuli oħra.

27. (1) M'hemm ebda nullità jekk tiġi wżata formula oħra basta li r-rikors ikun fih it-tagħrif meħtieġ taħt l-artikolu 25.

(2) Il-Bord jista', f'kull żmien, jagħti l-permess li ssir fir-rikors kull korrezzjoni biex tagħmel ir-rikors iżjed ċar.

Ir-rikors għandu jiġi ppreżentat f'żewġ kopji.
Sostitwit: XIV. 1943.5.

28. (1) Ir-rikors għandu jiġi ppreżentat fir-reġistru f'żewġ kopji u kopja minnhom, li fiha jkun hemm imniżżel il-jum li fih il-Bord għall-ewwel darba għandu jisma' t-talba, għandha tkun notifikata lill-parti l-oħra, spejjeż ta' min ikun ressaq ir-rikors.

(2) Il-jum tas-smigħ għandu jkun hekk iffissat mill-Bord illi ma jkunx hemm inqas minn ħmistax-il jum bejn il-preżentazzjoni tar-rikors u l-ewwel smigħ tal-kwistjoni, iżda li ma jgħaddux inqas minn tnax-il jum bejn id-data tan-notifika tar-rikors u l-jum tas-smigħ tat-talba; u l-jum tas-smigħ għandu jitniżżel fuq il-kopja duplikata mir-Reġistratur, jew mill-Iskrivan tal-Bord kif igħidlu ċ-*chairman*.

29. Ma' kull rikors li jiġi ppreżentat għandu jitħallas dritt tar-reġistru kif stabbilit fl-artikolu 39.

Ma' kull rikors għandu jitħallas dritt tar-reġistru.
Sostitwit: XXVIII. 1947.4.
Emendat: I. 1972.2.
Sostitwit: VI. 2001.8.

30. Sid il-kera jew il-kerrej li jkun notifikat bir-rikors għandu jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu, sew bil-fomm jew bil-miktub, jekk ikollu, fis-smigħ tal-kawża. Iżda, huwa jista' jilqa' dak li jkun hemm fir-rikors billi jwieġeb b'kitba mressqa fir-Reġistru tal-Bord, ikun meta jkun qabel il-jum maqtugħ għas-smigħ tal-kawża.

Jekk fil-jum maqtugħ għas-smigħ tal-kawża ma jkun hemm ebda osservazzjoni b'kuntestazzjoni ta' dak li jkun hemm fir-rikors, il-Bord jilqa' t-talba.

Kif isiru l-osservazzjonijiet.
Sostitwit: XIV. 1943.6.

31. Jekk il-parti li tkun notifikata bir-rikors tressaq fir-Reġistru tweġiba li biha dik il-parti tilqa' dak li jkun hemm fir-rikors, ic-*chairman* jilqa' t-talba *in camera*.

Meta r-rikors jiġi milqugħ mill-parti nnotifikata.
Emendat: V.1935.3.
Sostitwit: XIV.1943.7.

32. Il-partijiet jistgħu jidhru quddiem il-Bord sew huma nfishom jew b'avukat jew prokuratur legali li jidher għalihom jew assistiti minn avukat jew prokuratur legali.

Dehra quddiem il-Bord.
Emendat: XIX. 1993.2.

33. Jekk ir-rikorrent ma jidhirx għas-smigħ tar-rikors, il-Bord jirriġetta t-talba u jordna li l-ispejjeż jitħallsu mir-rikorrent:

Iżda r-rikorrent jista', fi żmien sitt ijiem minn dik id-deċiżjoni, jagħmel rikors lill-Bord biex it-talba tiegħu tiġi mismugħa mill-ġdid, kemm-il darba hu jissodisfa lill-Bord bir-raġuni li jagħti talli jkun naqas li jidher.

Deċiżjoni fil-każ li r-rikorrent ma jidhirx.

34. (1) Ir-rikors għandu jkun miktub bil-Malti. Iżda, meta jkun hemm raġuni li wieħed jaħseb li l-persuna li għandha tiġi nnotifikata bir-rikors hija persuna li titkellem bl-Ingliż fis-sens tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji (Użu tal-Ilsien Ingliż) japplikaw id-disposizzjonijiet tal-artikolu 5 ta' dak l-Att.

(2) Ir-rikors għandu jkun iffirmat mill-parti nfisha jew minn avukat jew prokuratur legali.

Ilsien li bih għandu jinkiteb ir-rikors.
Emendat: V. 1935.4; XXXII. 1965.8; XIX. 1993.2.
Kap. 189.

35. Kwantu għall-ilsien li għandu jiġi wżat fil-proċeduri, għandhom jitħarsu d-disposizzjonijiet fuq daqshekk tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji (Użu tal-Ilsien Ingliż).

Ilsien tal-proċeduri.
Emendat: V. 1935.5; XXXII. 1965.8.
Kap. 189.

36. Id-disposizzjonijiet tat-Titolu X tat-Tielet Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u kull disposizzjoni oħra tal-istess Kodiċi li għandhom x'jaqsmu mal-benefiċċju tal-għajnuna legali jgħoddu għall-partijiet fil-proċedura quddiem il-Bord.

Għajnuna legali.
Sostitwit: XXIV. 1995.360.
Kap.12.

Drittijiet tar-reġistru.
Emendat: XIV. 1943.8. Sostitwit: XXVIII. 1947.5.

37. Ir-reġistratur ma għandux jitlob ħlas ta' drittijiet dwar proċedimenti taħt din l-Ordinanza minbarra dawk maħsubin fl-artikolu 29.

Spejjeż tal-amministrazzjoni tal-Bord.
Ara art. 3 tal-Ord. XXVI tal-1939. Emendat: XXXI. 1966.2; XVI. 1979.8.

38. L-ispejjeż meħtieġa għall-funzjonament tal-Bord jitħallsu mill-Fond Konsolidat mingħajr il-ħtieġa ta' ebda approprjazzjoni oħra.

Drittijiet dovuti lil membri li jinsabu fuq il-Lista, eċċ.
Emendat: XX. 1935.2; I. 1968.3; I. 1972.3; XVI. 1979.9; XIII. 1983.4. Sostitwit: XIX.1993.2. Emendat: VI. 2001.8.

39. Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista jippreskrivi b'avviż:

(*a*) id-drittijiet li jitħallsu lill-membri li jinsabu fuq il-Lista;

(*b*) id-drittijiet li jitħallsu lill-avukati u prokuraturi legali għal kull proċediment quddiem il-Bord; u

(*ċ*) id-drittijiet tar-reġistru li jitħallsu mal-preżentata ta' atti bil-miktub:

Iżda sakemm dawk id-drittijiet jiġu hekk preskritti mill-Ministru, għandhom japplikaw id-drittijiet li hemm fl-Iskeda A li tinsab mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Spejjeż.

40. L-ispejjeż tal-proċeduri jbatuhom il-partijiet jew waħda mill-partijiet kif jiddeċidi l-Bord.

Rikorsi vessatorji.
Emendat: XXVIII. 1947.6; VI. 1959.3; A.L. 408 tal-2007.

41. (1) Jekk matul is-smigħ tar-rikors il-Bord isib li r-rikors huwa vessatorju, il-Bord jista' jikkundanna lill-parti hekk ħatja li tħallas lill-parti l-oħra penali ta' mhux iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65).

(2) Barra dan, il-Bord jista' jwaħħal lir-rikorrent penali, li tinġabar mill-*Accountant General* bħala dejn ċivili, ta' ammont mhux ikbar minn tliet euro u disgħa u erbgħin ċenteżmu (3.49) jew minn nofs xahar kera tal-fond, liema fost dawn is-somom tkun l-iżgħar.

Smigħ mill-ġdid ta' rikors f'każ ta' dikjarazzjoni falza.
Emendat: A.L. 408 tal-2007.

42. Jekk jinsab li waħda mill-partijiet ħadet deċiżjoni favorevoli mill-Bord minħabba dikjarazzjoni falza magħmula minnha, il-parti kuntrarja tista' tagħmel talba lill-Bord għas-smigħ mill-ġdid tar-rikors u tista' wkoll taġixxi quddiem il-qorti kompetenti għad-danni u għall-ħlas ta' penali ta' mhux iżjed minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87), kif tiġi stabbilita mill-qorti.

X'għandu jkun fih ir-rikors għas-smigħ mill-ġdid tar-rikors.
Emendat: XXVIII. 1947.7.

43. Ir-rikors għas-smigħ mill-ġdid għandu jkun fih il-fatti li fuqhom hija bażata t-talba u għandhom jitħallsu miegħu d-drittijiet imsemmijin fl-artikolu 29.

Xi ftehim li jiswa b'kuntratt jitqies li huwa kiri.
Miżjud: XXIV. 1937.5. Sostitwit: XXVIII. 1947.9.

44. (1) Għall-għanijiet ta' din l-Ordinanza l-kelma "kirja" titqies li tħaddan -

(*a*) kull konċessjoni ta' enfitewsi għal anqas minn sittax-il sena; u

(*b*) minkejja kull patt kuntrarju, kull ftehim li b'riħtu xi ħadd ġie milqugħ bi ħlas ta' kull tant żmien f'xi fond li ma jkunx lukanda jew alloġġ bil-liċenza għal hekk mingħand il-Pulizija; u

(*ċ*) kull ftehim ieħor li bih xi jedd reali jew persunali fuq xi fond, liema jedd iħaddan dak tal-okkupazzjoni ta' dak il-fond, jingħata taħt xi titolu oneruż jew kommutativ għal xi żmien, sew jekk dak iż-żmien huwa stabbilit billi jissemma xi jum għalih jew jekk ikun jista' jiġi stabbilit b'riferenza għal xi ġrajja futura li tkun żgura jew li ma tkunx żgura.

(2) Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux għat-tqegħid ta' nies mill-Gvern f'fondi rekwiżizzjonati.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.
Emendat: XXV. 1962.3,4; A.L. 4 tal-1963; A.L. 46 tal-1965; XXXI. 1966.2.

45. (1) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jagħmel regolamenti dwar is-seduti tal-Bord u dwar kull ħaġ'oħra meħtieġa biex tiġi esegwita aħjar din l-Ordinanza.

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jinħarġu fil-Gazzetta tal-Gvern u kopja tagħhom għandha titqiegħed mill-aktar fis li jista' jkun fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati u huma jibqgħu jseħħu sakemm ma jiġux imħassra jew imbiddla mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jew b'risoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.

Kif tapplika din l-Ordinanza.
Miżjud: XXXI. 1995.2. Emendat: X. 2009.38.

*__46.__ (1) Id-disposizzjonijiet ta' qabel ta' din l-Ordinanza ma għandhomx ikunu japplikaw għall-kiri ta' xi fond li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data:

Iżda l-artikoli 16 sa 45 għandhom japplikaw ukoll għall-kirjiet kollha li jsiru wara l-1 ta' Ġunju, 1995.

(2) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) il-frażi "kiri" tinkudi kull kirja kif imfissra fl-artikolu 44(*a*), (*b*) jew (*ċ*) u tinkludi sullokazzjoni;

(*b*) it-tiġdid ta' kiri fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data (sew jekk dak it-tiġdid ikun wieħed konvenzjonali, legali, konswetudinarju jew xort'oħra) ma għandux jitqies li jkun kiri li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

---

*L-artikolu 5 tal-Att XXXI tal-1995 jipprovdi *inter alia*:
5. Ebda ħaġa li tinsab fl-artikolu 46 tal-Ordinanza dwar it-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini ma għandha titqies li tnaqqas mis-setgħat li d-Direttur għall-Akkomodazzjoni Soċjali għandu bis-saħħa tal-Att dwar id-Djar, (Kap. 125) u d-disposizzjonijiet tal-Ordinanza kif kienu fis-seħħ minnufih qabel il-bidu is-seħħ ta' dan l-Att (1 ta' Ġunju, 1995) għandhom ikomplu japplikaw, sakemm dan jibqa' japplika, għar-rigward tar-relazzjoni bejn dak id-Direttur u sid ta' xi fond li dak id-Direttur ikollu pussess tiegħu f'dik id-data, jew bejn dak id-Direttur u kull min ikun qiegħed legalment jokkupa kull fond bħal dak. Id-disposizzjonijiet tal-Ordinanza kif imsemmija qabel għandhom ukoll ikomplu jirregolaw ir-relazzjoni bejn persuna li tkun qiegħda tokkupa dak il-fond u s-sid relattiv.

Trasferimenti ta' dokumenti mill-Bord għall-Awtorità tad-Djar. *Miżjud: XXIV.2021.17.*

47. Għall-iskop ta' ħruġ ta' benefiċċji applikabbli għall-kerrejja li jissodisfaw il-kriterji tat-test tal-mezzi kontemplat fi ħdan l-artikolu. 4A, il-Bord għandu jibgħat kopja tad-dokumentazzjoni kollha miġbura minnu għall-finijiet tal-istess test tal-mezzi u l-Awtorità tad-Djar għandu jkollha l-jedd li żżomm din l-informazzjoni għal skop ta' riċerka:

Iżda l-Bord u l-Awtorità tad-Djar għandhom fi kwalunkwe każ jeffettwaw dak it-trasferiment ta' informazzjoni f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* u kwalunkwe regolamenti maħruġa taħt dak l-Att minn żmien għal żmien.

Kap. 586.

Reġistrazzjoni ta' ftehim bejn il-partijiet u sentenzi deċiżi mill-Bord qabel l-1 ta' Ġunju, 2021. *Miżjud: XXIV.2021.18.*

48. (1) Kull parti għal ftehim ta' kirja, li jkun sar wara l-1 ta' Ġunju, 1995, iżda li joriġina minn relazzjoni ta' kirja privata residenzjali kontrollata, tista' tirreġistra l-ftehim billi tipprovdi evidenza tal-kuntratt:

Iżda r-reġistrazzjoni ta' ftehim ta' kirja skont dan is-subartikolu m'għandhiex tkun ta' preġudizzju għad-dritt ta' sid il-kera li jressaq rikors skont l-artikolu 4A fejn id-drittijiet konċessi minn din l-Ordinanza jeċċedu dawk riżervati mill-ftehim.

(2) Kwalunkwe parti għal deċiżjoni tal-Bord, anke jekk din id-deċiżjoni tkun ġiet appellata, fejn sid il-kera jkun ingħata permess li jawmenta l-ammont ta' kera ta' kirja residenzjali kontrollata bis-saħħa ta' liġi li kienet fis-seħħ bejn April tal-2018 u Mejju tal-2021, tista' tirreġistra l-ftehim skont kif provdut fis-subartikolu (1).

SKEDA

(Artikoli 25 u 26)

FORMULA A

Emendata: XXVIII. 1947.10.

Lir-Reġistratur
tal-Bord li Jirregola l-Kera.

Jien nagħmel din it-talba biex ngħolli l-kera jew biex nagħmel kondizzjonijiet ġodda dwar il-kiri ġdid ta' (1)
li issa mikri lil (2)

Il-kiri li miexi jagħlaq fil- (3)

Il-kera tal-lum huwa (4) u taħt dawn il-kondizzjonijiet: (5)

Jien irrid ngħolli l-kera sa (6) u nagħmel dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin: (7)

Ir-raġunijiet ta' din it-talba huma: (8)

(Firma ta' min jagħmel it-talba)

(1) Ikteb jekk dar, ħanut jew maħżen u fejn.
(2) Ikteb isem il-kerrej.
(3) Ikteb meta jagħlaq il-kiri li jkun miexi.
(4) Ikteb kemm hu l-kera.
(5) Ikteb il-kondizzjonijiet tal-kiri.
(6) Ikteb kemm trid tgħolli l-kera.
(7) lkteb il-kondizzjonijiet ġodda.
(8) Ikteb ir-raġunijiet ta' din it-talba.

FORMULA B

Emendata: XXVIII. 1947.10.

Lir-Reġistratur
tal-Bord li Jirregola l-Kera.

Jien nagħmel din it-talba biex nieħu lura 1-pussess tal-fond fi (1) li issa mikri lil (2)

Il-kiri li miexi jagħlaq fi (3)

Ir-raġunijiet ta' din it-talba huma: (4)

(Firma ta' min jagħmel it-talba)

(1) Ikteb jekk dar, ħanut jew maħżen u fejn.
(2) Ikteb isem il-kerrej.
(3) Ikteb meta jagħlaq il-kiri li jkun miexi.
(4) Ikteb ir-raġunijiet ta' din it-talba.

Emendata:
XXVIII. 1947.10.

FORMULA Ċ

Lir-Reġistratur
tal-Bord li Jirregola l-Kera.

Għall-finijiet tad-disposizzjonijiet tal-Ordinanza li tirregola l-Kiri mill-Ġdid ta' Bini, (Kapitolu 69), nagħmel talba lill-Bord biex ma jilqax it-talba tal-għoli tal-kera u tal-kondizzjonijiet ġodda msemmija fl-ittra uffiċjali li giet innotifikata lili, minn (1)

dwar il-fond fi (2) li tiegħu jiena l-kerrej.

Il-kera tal-lum huwa (3) u l-imsemmi (4) għarrafni bl-ittra uffiċjali hawn fuq imsemmija tal- (5) li kopja tagħha hija hawn imdaħħla, li bi ħsiebu jgħolli 1-kera hawn fuq imsemmi.

(6)

(Firma ta' min jagħmel it-talba)

(1) Ikteb isem sid il-kera.

(2) Ikteb jekk dar, ħanut jew maħżen u fejn.

(3) Ikteb kemm hu l-kera fis-sena.

(4) Ikteb isem sid il-kera.

(5) Ikteb id-data tal-ittra uffiċjali.

(6) Ikteb ir-raġuni li għaliha t-talba ta' sid il-kera m'għandhiex tiġi milqugħa.